

1500083-77.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... se falar em condenação pelo crime de tráfico, todavia, justifica-se a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343 /06.

Pode-se aplicar a desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares teria chegado até a ré, pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1500083-77.2021.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 16 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500083-77.2021.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VERONICA DA SILVA e outro

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 215/220) em face de Luan Cristiano Souza Silva e Verônica da Silva pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 31 de março 2021, por volta de 12h20min, na rua José Santana, nº 515, Salmourão, nesta Comarca, LUAN CRISTIANO SOUZA SILVA e VERÔNICA DA SILVA, respectivamente qualificados a fls. 200 e 04/05, mediante conjugação de vontades, em concurso, guardavam e mantinham em depósito, para fins de comercialização, 08 (oito) porções do entorpecente "maconha", 01 (uma) com peso bruto de 7,75 gramas, e 07 (sete) com peso bruto de 25,13 gramas, para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação provisória de fls. 17/20 e laudo toxicológico definitivo de fls. 129/131.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, apurando delação apócrifa de que a denunciada estaria comercializando entorpecente em sua residência, situada no endereço mencionado, policiais militares se dirigiram para o local indicado. Lá chegando, foram recebidos pela genitora da denunciada, que autorizou a

realização de buscas no imóvel. A denunciada também se fazia presente e, indagada, admitiu que possuía "maconha" dentro da churrasqueira da casa, local em que foi encontrada 01 (uma) porção da referida droga, acondicionada em material plástico da cor branca, pesando 7,75 gramas. Durante as buscas, no quarto da denunciada, ainda foi encontrado 01 (um) aparelho celular, da cor preta, marca LG.

Questionada, a denunciada afirmou que "guardava a droga para um indivíduo chamado Luan", posteriormente identificado como sendo o denunciado, e que possuía mais algumas porções escondidas em um terreno baldio ao lado de sua casa.

Ato contínuo, os agentes estatais conduziram a denunciada até o local informado, tendo ela retirado debaixo de uma telha outras 07 (sete) porções do entorpecente "maconha", todas acondicionadas em material plástico da cor branca, pesando o total de 25,13 gramas.

Encaminhada, então, a repartição policial, a denunciada afirmou: "(...)que apenas a porção de droga apreendida na churrasqueira de sua casa lhe pertencia, em relação à qual afirma que ganhou do indivíduo chamado Luan na data de ontem e se destinava ao seu consumo pessoal. Também afirma que Luan lhe forneceu a referida porção de droga como pagamento para que a interrogando escondesse as outras porções que foram apreendidas no terreno ao lado de sua casa, onde a própria interroganda as ocultou. Segundo Luan, nesta data iria buscar as porções que estavam no terreno e lhe daria mais um cigarro de "maconha" como recompensa. Não possui nenhuma dívida com Luan. Tem conhecimento que Luan comercializa drogas, afirmando que por duas ou três vezes já comprou "maconha" dele para consumo pessoal (...)" (fls. 04).

Assim, diante dos fatos, a denunciada foi autuada em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Cumpre consignar, ainda, que, no exame ao aparelho celular apreendido em poder da denunciada, foi localizado diálogo mantido por intermédio do aplicativo denominado WhatsApp, com um indivíduo chamado João Paulo, que pergunta àquela se "tem seda aí?", vocábulo comumente utilizado entre usuários e traficantes (fls. 119/127 e 157/159).

É certo, por outro lado, que a denunciada reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que lhe entregou as drogas para que guardasse em oculto: "(...) Neste ato, reconhece o indivíduo identificado como se tratando de Luan Cristiano Souza Silva como sendo a pessoa em questão, para quem havia guardado na data de ontem a droga apreendida no terreno ao lado de sua residência, bem como dele recebido como pagamento a porção de "maconha" localizada na churrasqueira de sua casa(...)" (fls. 04).

Outrossim, o denunciado se trata de pessoa amplamente conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, com duas prisões anteriores pela prática do delito em questão, e vinha sendo investigado pela mercancia de entorpecente.

Aliás, em data de 12.05.2021, o denunciado foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (fls. 161/183), corroborando o seu efetivo envolvimento com o delito em questão, em concurso com a denunciada.

Assim, tendo em vista a quantidade, a natureza e forma como estavam embaladas as drogas apreendidas, o seu poder destrutivo, as condições em que os fatos se deram, as informações de que a denunciada estava praticando o tráfico de drogas em sua residência, a assertiva da denunciada de que o denunciado a entregou a droga para que ela guardasse, tratar-se o denunciado de pessoa conhecida pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como a conduta social dos meliantes, torna-se evidente que tinham a mercancia como destino."

A ré foi presa em flagrante (fl. 01), sendo concedida liberdade provisória (fls. 65/70).

A denúncia foi recebida em 06/06/2022 (fls. 283).

Devidamente citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 258/261 -281).

Não foi concedida absolvição sumária (fls. 283).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogados os réus (fl. 338).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus (fls. 339/348).

A Defesa de LUAN pugnou pela absolvição (fls. 321/329).

A Defesa de VERÔNICA pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação (fls. 330/337).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 07/09); auto de prisão em flagrante (fls. 01); auto de apreensão (fls. 10/11); laudo pericial (fls. 119/120); laudo pericial (fls. 121/127); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria será analisada individualmente.

A testemunha Danilo Vieira Chinchio, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que receberam algumas informações dos policiais municipais que a Verônica estaria fazendo a mercancia de drogas na sua casa; foram até a sua casa que foram recebidos pela mãe da ré que aceitou entrar na casa; que ao indagar a ré a mesma disse que havia drogas na casa e estava escondida na churrasqueira, indagada se havia mais porções de drogas a mesma disse que tinha mais porções no terreno ao lado; no local, foi encontrado a droga embaixo de uma telha, 7 porções; que o Luan obrigava a ré a armazenar essa droga por conta de uma dívida que tinha com ele; Que já conhecia o Luan; que foi preso por tráfico de drogas; que foi mostrado uma foto para a ré e a mesma identificou como o Luan; Que a foto foi mostrada pelo celular; que eles tem arquivos dos réus; que foram presos e por isso tinha a foto do Luan; Que a mãe da ré acompanhou todos os momentos dos fatos, que não lembra que a mãe foi para a delegacia."

A testemunha Eudes da Silva Junior, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que "tinham várias denúncias que no endereço da verônica tinha tráfico de drogas. Que tinha participado em uma prisão dela sobre tráfico. Que no dia dos fatos em questão, foram até a casa da ré para averiguar a situação e foi a genitora que atendeu os policiais. Os policiais pediram para estar adentrando a casa para conversar com a ré e a mãe deixou entrar. Que a ré disse que havia droga na casa e que aquela droga era para um rapaz Luan, o policial disse que não conhece o Luan, que no terreno ao lado da casa tinha mais porções de drogas, foram até o local, e estava a droga estava escondida embaixo de uma telha, que a droga era para o Luan e que era para pagar a dívida para ele, que foi dado a voz de prisão e foi levada até a Delegacia para ratificar a voz de prisão. Que só citou o primeiro nome Luan."

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogada judicialmente, a ré Veronica da Silva negou os fatos. Disse "que estava em casa e o Luan chegou e pediu para guardar as drogas. Ela negou, mas ele foi e guardou a droga no terreno do lado da casa dela; que ela conhece o Luan; que ele chegou e guardou a droga no terreno do lado da sua casa. Que não possui nenhuma dívida com o Luan. Que a droga que havia na churrasqueira era para uso próprio e que ela comprou do Luan. Que nunca guardou droga para o Luan. Que tem duas filhas.

Que os policiais não convidaram a sua mãe para a delegacia, que a mãe dela não foi na delegacia.

Interrogado judicialmente, o réu Luan Cristiano Souza Silva negou os fatos. Disse "que não estava guardando droga com a Verônica, que o policial sempre pegou no pé dele; que mora em Salmourão; que não conhece a Verônica; que não mora perto da corré; que sua tia disse que não era para se envolver com esse Verônica; que quando era menor de idade se envolveu com drogas. Que não conhece a Verônica e só ouviu da boca da sua tia; que não vendeu droga para a Verônica. Que estava trabalhando na época dos fatos, que tinha pedido conta 5 dias antes dos fatos para ajudar sua mãe. Que trabalhava na Usina central em Lucélia, que é casado e tem filhos. Que não autorizou o Policial a ter sua foto no celular."

Com relação à ré VERÔNICA, razão assiste à defesa para que haja a desclassificação de sua conduta.

Do percuciente do quadro probatório, infere-se que a conduta do acusado melhor se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, inexistindo prova segura e concludente da finalidade da traficância, devendo vigorar, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, o conjunto probatório é insuficiente para reconhecer a finalidade da mercancia.

A materialidade do delito restou comprovada, mas constatada a ausência de provas quanto a versão acusatória, que se contrapõe com a firme alegação da processada no sentido de que a droga servia ao seu consumo, não há que se falar em condenação pelo crime de tráfico, todavia, justifica-se a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343 /06.

Pode-se aplicar a desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares teria chegado até a ré, pois supostamente teria recebido denúncia de populares de que a ré estaria vendendo drogas no local. Contudo, além da droga apreendida, não houve mais nenhum elemento que corrobore as denúncias anônimas.

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta um mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva. De fato, não restou provada nos autos a prática da mercancia ilícita. Circunstância que, aliada à negativa da traficância da acusada desde a fase policial, amparada pelas demais provas, torna impossível o decreto condenatório baseado em inferências e suposições para a imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reprisa-se, ainda, que o delito de tráfico de drogas é geralmente perpetrado na clandestinidade, devendo a autoridade policial e seus agentes desenvolver as ações necessárias à constatação e recolhimento de provas que possam sustentar uma condenação, sendo certo que na ausência de caderno probatório substancioso, melhor é adotar o princípio do in dubio pro reo, preservando-se as garantias constitucionais insertas nos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade. Ademais, é cediço que a quantidade de substância entorpecente ilícita apreendida pode ser considerada para a formação do juízo de valor quanto à existência ou não do crime de tráfico, já que muitas vezes não se consegue flagrar o ato mercantil. Contudo, no caso em tela, a pequena quantidade de substância entorpecente encontrada (32,88g de maconha), o local onde a droga estava escondida (dentro de uma churrasqueira na casa da ré; embaixo de telhas no terreno vizinho) e a falta de variedade, autoriza crer que a versão exculpatória da defesa é verossímil, consubstanciada na tese de que a droga seria para consumo próprio.

Por certo, a linha que diferencia as condutas previstas nos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006 é tênue. Nesse contexto, o legislador, ao redigir o § 2º do retromencionado art. 28, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente: "§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Repisa-se, não foi encontrada nenhuma outra prova (balança de precisão, anotações referentes ao tráfico, grande quantidade de dinheiro em espécie e em notas pequenas, testemunhas oculares da venda de drogas, prisão em flagrante durante a venda etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Por fim, necessário esclarecer: "vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar" (STJ, HC 68.840/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28-04-2015).

Por outro lado, não há como ignorar que a materialidade do delito ficou comprovada através dos autos de exibição e apreensão, do laudo de constatação, bem como do laudo de exame químico toxicológico. Porém, diante do escasso conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que permanece séria dúvida de que a réu é efetivamente traficante e que as poucas porções encontradas em seu poder destinavam-se ao comércio ilícito.

Vejamos o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci (Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

"As cinco condutas previstas no art. 28 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo) também fazem parte do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76). Entretanto, neste último caso, cuida-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, gerando pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e multa elevada, enquanto o outro não constitui delito equiparado a hediondo, sem a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, somente porque a finalidade do agente é o consumo pessoal. Em face disso, muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Por outro lado, inúmeros usuários acabam, injustamente, autuados com base no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76), quando merecem a desclassificação para o art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Essa situação não comporta resolução teórica única, pois depende do caso concreto e das provas produzidas em cada processo. Porém, tem sido referencial para a jurisprudência brasileira a quantidade da droga apreendida, os antecedentes criminais do agente, quando voltados ao tráfico, bem como a busca do caráter de mercancia. Quem traz consigo grande quantidade, já foi condenado anteriormente por tráfico e está em busca de comercialização do entorpecente é, com imensa probabilidade, traficante (art. 33). No entanto, aquele que possui pequena quantidade, nunca foi antes condenado por delito relativo a tóxicos, bem como não está comercializando a droga é, provavelmente, um usuário (art. 28).

Não havendo provas de efetiva realização de atos que o réu tinha a intenção de comercializar a substância entorpecente, não há que se falar em crime de tráfico de drogas. Assim, devida, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso.

Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 15006112120188260559 SP 1500611-21.2018.8.26.0559, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APL: 00425368720148260114 SP 0042536-87.2014.8.26.0114, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 07/03/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2017; APR: 15117210620198260228 SP 1511721-06.2019.8.26.0228, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APR: 15007932920198260411 SP 1500793-29.2019.8.26.0411, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/04/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021.

Como se trata de delito de menor potencial ofensivo (art. 60, caput, da Lei 9.099/98) e o réu não possui antecedentes, é medida de rigor a proposição de transação penal ou de suspensão condicional do processo, pois são benefícios mais favoráveis, porquanto não ensejam reincidência e maus antecedentes, cuja proposta cabe ao Ministério Público.

Trata-se de delito de menor potencial ofensivo (art. 60, caput, da Lei 9.099/98),

contudo, o réu é reincidente e possui antecedentes, portanto, incabíveis as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/98.

Com relação ao réu LUAN, a ação penal é improcedente.

O único fato que liga o réu ao crime em questão seria a confissão extrajudicial da corré, o que não foi confirmado em Juízo.

Para os policiais militares, Verônica teria dito que estaria guardando as drogas para o réu, em razão de uma dívida preexistente.

Contudo, em Juízo, a ré não confirmou esses fatos e disse que o réu guardou as drogas no terreno ao lado.

Não obstante, não há nos autos, além dessa suposta alegação da corré, que tem o interesse de não ser condenada, elementos que comprovem que Luan praticou alguma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta uma mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva. De fato, não restou provada nos autos a prática da mercancia ilícita. Circunstância que, aliada à negativa da traficância da acusada desde a fase policial, amparada pelas demais provas, torna impossível o decreto condenatório baseado em inferências e suposições para a imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Repisa-se, não foi encontrada nenhuma outra prova (balança de precisão, anotações referentes ao tráfico, grande quantidade de dinheiro em espécie e em notas pequenas, testemunhas oculares da venda de drogas, prisão em flagrante durante a venda etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pelo acusado.

É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos e a versão defensiva se sustenta com significativo respaldo, tal qual a narrativa acusatória.

Com efeito, inexistente, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia, o que conduz à absolvição do réu, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser indubitoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

É indispensável a certeza da responsabilidade pelo evento delituoso.

Assim, resta verificada a fragilidade da prova acerca da vinculação do denunciado à conduta delitiva, e laborando a dúvida em favor do acusado, se impõe a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões do E. TJSP:

RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL)- RÉU ABSOLVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "*in dubio pro reo*", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Manutenção da absolvição é medida de rigor. AUMENTO DA PENA-BASE - Prejudicado. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00224060320158260224 SP 0022406-03.2015.8.26.0224, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 12/05/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS POR FALTA DE PROVAS - RECONHECIMENTO. A mera suposição de que o acusado tenha vendido drogas para outrem é insuficiente a ensejar sua condenação por tráfico, mormente quando não existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, cometido o delito. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DE DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00061600520138260481 SP 0006160-05.2013.8.26.0481, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 30/04/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/05/2015)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

DECLASSIFICAR a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para CONDENAR a ré VERÔNICA DA SILVA como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, e, em

consequência, reconhecer a aplicabilidade de medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/98, mediante proposta do Ministério Público oportunamente.

Com o trânsito em julgado, abra-se vista ao Ministério Público para que seja ofertada a proposta.

ABSOLVER LUAN CRISTIANO SOUZA SILVA, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.